MODUL PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Disusun oleh:
Lembaga Administrasi Negara
Komisi Pemberantasan Korupsi



LATAR BELAKANG



Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan

Banyaknya kasus korupsi di lingkungan ASN

karena adanya konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya dalam kegiatan pemerintahan

Konflik kepentingan sering kali menjadi awal mula terjadinya korupsi

Konflik kepentingan dapat mempengaruhi obyektivitas dan keberpihakan dalam pengambilan keputusan

MUATAN DAN TUJUAN

MODUL PELATIHAN



Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami konsep dan pengelolaan konflik kepentingan dengan menerapkan internalisasi budaya pengelolaan konflik kepentingan dalam menjalankan tugas jabatan sebagai pegawai ASN yang profesional

Hasil Belajar

Peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pengelolaan konflik kepentingan dengan menerapkan internalisasi budaya pengelolaan konflik kepentingan dalam menjalankan tugas jabatan sebagai pegawai ASN yang profesional

Hasil Indikator Belajar

1. Menjelaskan konsep konflik kepentingan
2. Menjelaskan pengelolaan konflik kepentingan
3. Menginternalisasi budaya pengelolaan konflik kepentingan

MATERI POKOK

Materi Pokok dalam modul ini sebagai berikut:



Konsep Konflik Kepentingan

Materi ini membahas mengenai konsep, jenis-jenis hingga sumber konflik kepentingan



Pengelolaan Konflik Kepentingan

Materi ini membahas mengenai pengelolaan konflik kepentingan mulai dari identifikasi, pelaksanaan, pengawasan pengelolaan kepentingan



Internalisasi Budaya Pengelolaan Konflik Kepentingan

Materi ini membahas mengenai upaya pemahaman yang mendalam melalui internalisasi budaya pengelolaan konflik kepentingan

Pengertian Konflik Kepentingan



Konflik kepentingan adalah suatu kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalampenggunaan wewenang yang dapat mempengaruhi netralitas, kualitaskeputusan, dan tindakan yang dilakukan

Pengelolaan konflik kepentingan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola proses pengambilan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan



Jenis-Jenis Konflik Kepentingan

Konflik Kepentingan Aktual

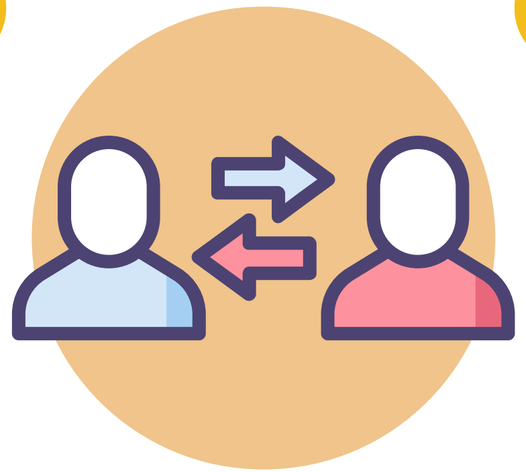
Kondisi adanya kepentingan pribadi dari pejabat pemerintahan tertentu untuk **menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain** secara nyata dalam pengambilan keputusan dan tindakan administrasi pemerintahan

Konflik Kepentingan Aktual

Kondisi adanya kepentingan pribadi dari pejabat pemerintahan tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain berdasarkan **perkembangan kondisi di masa depan** yang dapat mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan aktual dalam pengambilan keputusan atau tindakan



Sumber Konflik Kepentingan



01

Kepentingan Bisnis/Finansial

Terjadi ketika Pejabat Pemerintahan Tertentu dalam melaksanakan kewenangannya memiliki kepentingan bisnis atau kepentingan finansial terkait dirinya dan/atau orang lain

02

Hubungan dengan Keluarga/Kerabat

Terjadi ketika Pejabat Pemerintahan Tertentu, dalam melaksanakan kewenangannya dihadapkan dengan pihak yang memiliki hubungan keluarga dan kerabat

03

Hubungan Afiliasi

Terjadi antara Pejabat Pemerintahan dengan pihak lain yang memiliki hubungan dekat dengannya *(close related person)*

04

Pekerjaan di luar pekerjaan pokok *(secondary employment/moonlighting)*

Terjadi ketika Pejabat Pemerintahan Tertentu, dalam melaksanakan kewenangannya dihadapkan dengan kepentingan pekerjaan di luar pekerjaan pokoknya

05

Hubungan dengan jabatan publik lain yang diemban atau rangkap jabatan

Terjadi ketika Pejabat Pemerintahan Tertentu yang bersangkutan dalam melaksanakan kewenangannya dihadapkan dengan jabatan publik lain yang didudukinya (jabatan rangkapnya)

06

Penggunaan pengaruh dan/atau relasi dari jabatan lama di tempat baru *(revolving door)*

Terjadi ketika mantan Pejabat Pemerintahan Tertentu masih memiliki pengaruh dan/atau relasi dari jabatan lama untuk menguntungkan kepentingan pribadinya di tempat baru

07

Penerimaan hadiah/gratifikasi diluar ketentuan

Sekalipun itu diperbolehkan atau termasuk dalam gratifikasi yang dikecualikan (bukan suap) menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat menjadi sumber yang mempengaruhi kualitas pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan administrasi pemerintahan



Jabatan Rentang Konflik

Pada dasarnya semua jabatan di mana pejabat memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan Jabatan memiliki risiko Konflik Kepentingan. Antara lain unit/bidang dengan risiko lebih besar:

- Perencanaan
- Pembuatan aturan dan kebijakan
- Pengadaan barang dan jasa
- Pengawasan dan pemeriksaan
- Pengangkatan, promosi, mutasi dan kebijakan manajemen SDM
- Penilaian, termasuk sertifikasi dan pengujian
- Perizinan
- Penuntutan
- Pengadministrasian perkara di pengadilan
- Penyelidikan dan penyidikan

Pengelolaan konflik kepentingan



IDENTIFIKASI KONFLIK KEPENTINGAN

Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang ASN dimulai dengan kemampuan mengidentifikasinya dan kemudian memitigasinya

PELAKSANAAN PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Dilaksanakan melalui:

1. Pencatatan daftar kepentingan pribadi
2. Deklarasi Konflik Kepentingan;
3. Pengendalian Konflik Kepentingan sebagai tindak lanjut deklarasi Konflik Kepentingan;
4. Pengendalian Konflik Kepentingan melalui masa tunggu (cooling of period) mantan Pejabat Pemerintah
5. Pelatihan dan konsultasi pengelolaan Konflik Kepentingan

Pengelolaan konflik kepentingan

PENGAWASAN KONFLIK KEPENTINGAN

Pengawasan pengelolaan Konflik Kepentingan dilakukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pengelolaan Konflik Kepentingan.

Pengawasan dapat dilakukan melalui:

1. PengawasanlangsungatasanpejabatkepadaPejabatPemerintahanTertentu; dan
2. Pengaduan

APRESIASI

Pemberian apresiasi bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan Pejabat Pemerintahan Tertentu dan Instansi Pemerintah dalam Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Apresiasi diberikan dalam bentuk:

1. Bagian penilaian capaian reformasi birokrasi kepada Instansi Pemerintah; dan
2. Bagian capaian kinerja kepada Pejabat Pemerintahan Tertentu.



Internalisasi Budaya Pengelolaan Konflik Kepentingan



01

Pelatihan

- Pelatihan bertujuan untuk membangun budaya kerja yang berlandaskan integritas dan profesionalisme
- Peserta Pelatihan: Calon Pegawai ASN melaluiLatsar CPNS dan Pejabat Pemerintah (PKN Tingkat I, PKN Tingkat II,PKA, dan PKP)
- Penyelenggara: Instansi pemerintah non kementerian dan Instansi pemerintah secara mandiri

02

Bimbingan dan Konsultasi

- Bimbingan dan konsultasi bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman mengenai prinsip-prinsip pengelolaan benturan kepentingan serta memberikan solusi atas permasalahan yang mungkin dihadapi ASN dalam praktik kerja sehari-hari.

03

Sosialisasi

- Sosialisasi merupakan kegiatan penyebarluasan informasi mengenai budaya dan etos kerja dalam pengelolaan benturan kepentingan.
- Metode: Media elektronik (media sosial, email), Media non-elektronik (brosur, pamflet, atau poster), dan Internalisasi Kode Etik dan Disiplin Pegawai

04

Pengembangan Lingkungan Kerja yang Sensiif terhadap Pengelolaan konflik Kepentingan

Lingkungan kerja yang sensitif terhadap konflik kepentingan merupakan fondasi dalam menciptakan budaya integritas di lingkungan ASN. Pengembangan ini dilakukan melalui berbagai strategi, seperti role model, aktivitas berbagi, membentuk aturan dasar, dll.

LAN RI
MAKARTI BHAKTI NAGARI

TERIMA KASIH

Lembaga Administrasi Negara | 2025

